

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 202/2532

นางฉวีวรรณ เป้าพานิชย์

โจทก์

นางสุวรรณ เลือหนู

จำเลย

นางฉวีวรรณ เป้าพานิชย์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับเป็นฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า การกระทำความผิดตามข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังมาเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497หรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 29)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 30)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยฟังว่า
เช็คพิพาทเป็นเช็คซึ่งคู่กรณีมีเจตนาจะใช้เป็นเช็คค้ำประกันเท่านั้น ดังนั้นการที่โจทก์
ฎีกาว่าจำเลยจ่ายเช็คพิพาทให้โจทก์เพื่อชำระหนี้เงินกู้ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จ
จริงศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยฟังว่า
เช็คพิพาทเป็นเช็คซึ่งคู่กรณีมีเจตนาจะใช้เป็นเช็คค้ำประกันเท่านั้น ดังนั้นการที่โจทก์
ฎีกาว่าจำเลยจ่ายเช็คพิพาทให้โจทก์เพื่อชำระหนี้เงินกู้ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จ
จริงศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุลณพันธ์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ